

주 의 사 항

1. 제 목 : 완화의료 도우미 파견 용역 계약업무 부적정
2. 관계기관 : \$\$병원
3. 내 용 : \$\$병원에서는 '15.07.15.부터 시행된 완화의료 건강보험 수가제도와 관련하여 완화의료병동 입원환자의 간병비 부담 감소를 위해 2단계 경쟁 입찰을 실시하여 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 완화의료 도우미 파견 용역계약 현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약업체	계약금액	계약기간
완화의료도우미 파견용역 계약	(주)☆☆☆재단	₩₩₩,₩₩₩	'15.12.01. ~ '16.11.30.

‘15.10.29. 완화의료도우미 파견용역 계약 입찰을 추진하기 위하여 시행한 입찰공고에서 입찰참가 자격을 입찰공고 전일기준 최근 3년 이내 500병상 이상 병원에서 간병인력 파견 및 협약 수행실적이 있는 업체, 간병인(내국인) 고용인력 300명 이상인 업체, 파견근로자보호 등에 관한 법률 제7조에 의거 근로자 파견사업 허가를 받은 업체로 제한하였으며, 상기 사항을 증명하는 서류를 제출토록 명시하여 입찰공고 하였습니다.

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제11조 내지 제21조 따르면, 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하며, 용역 등의 실적에 의하여 제한하는 경우 계약목적물의 1배 이내로 제한하도록 정하고 있습니다.

따라서, 제한경쟁 입찰에서 입찰에 참가할 자를 제한하는 경우 계약이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 고려하여 입찰참가를 제한하여야 하며, 입찰참가를 제한할 경우 제한내용을 입찰공고 시 명시하고, 입찰참가 업체로부터 관련 증명서류를 제출토록 하여 입찰참가 자격을 확인하여야 합니다.

그런데, \$\$병원 완화의료도우미 파견용역 계약 입찰집행 현황을 살펴본 결과, 완화의료 도우미 23명을 파견할 수 있는 업체인 경우 용역계약이행에 특별한 문제점이 없음에도 500병상 이상 종합병원에서 간병인력 파견 및 협약 수행실적이 있는 업체 및 간병인(내국인) 고용인력 300명 이상인 업체로 과도하게 제한함에 따라 2개 업체만 입찰에 참여하는 결과를 초래하였습니다.

더불어, 2개 업체((주)☆☆☆재단, ○○○○재단)가 입찰에 참가하였으나, ○○○○재단에서는 입찰제한 요건에 대한 증빙서류(최근 3년 이내 500병상 이상 병원에서 간병인력 파견 및 협약 수행실적, 간병인고용인력 300명 이상 증명) 및 근로자 파견사업 허가증(파견근로자보호 등에 관한 법률 제7조 관련) 등을 제출하지 않아 입찰참가 자격을 충족하지 못함으로써 2인 이상의 유효한 경쟁 입찰이 성립하지 않았으나 입찰을 진행하여 계약한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ \$\$병원장은

- 입찰참여를 제한하는 경우 계약이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 충분히 고려하여 입찰참가를 제한하시고 입찰참여 제한 조건에 대해서는 입찰참여 업체로부터 관련 증명서류를 제출토록하여 확인하는 등 입찰집행 업무를 철저히 하시기 바라며,(권고)

○ CC이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)